

LEI COMPLEMENTAR Nº 749, DE 23 DE MARÇO DE 2010.

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO PAULO KLEINÜBING, Prefeito Municipal de Blumenau. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Capítulo I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Código de Parcelamento estabelece normas disciplinadoras em seus aspectos técnicos, a serem obedecidas na elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano, observadas as diretrizes de desenvolvimento, de acordo com o Título III do Plano Diretor, Lei Complementar nº 615, de 15 de dezembro de 2006.

Parágrafo Único - A aplicação deste Código dar-se-á sem prejuízo de outras normas específicas de âmbito federal, estadual ou municipal que com ela sejam compatíveis, notadamente a legislação ambiental, respeitada as competências constitucionais de cada ente federativo.

Capítulo II DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS

Art. 2º O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante desmembramento e loteamento.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - loteamento: a divisão da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias públicas ou logradouros públicos, ou com prolongamento, modificação ou ampliação das vias públicas ou logradouros públicos existentes;

II - desmembramento: a divisão ou subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes;

III - aditamento - ato ou efeito de somar medidas ou áreas em título de propriedade;

IV - áreas destinadas a uso público: aquelas referentes ao sistema de circulação e outros logradouros públicos e à implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

V - áreas verdes: aquelas onde há predomínio de vegetação arbórea que exercem apenas funções estéticas e ecológicas;

VI - equipamentos comunitários: destinados a educação, cultura, saúde, segurança, esporte, lazer, convívio social e similares;

VII - Equipamento urbano, dividido em:

a) infraestrutura básica: os equipamentos de abastecimento de água potável, disposição adequada de esgoto sanitário, sistema de manejo de águas pluviais, iluminação e pavimentação pública;

b) infraestrutura complementar: distribuição de energia elétrica, rede de telefonia, rede de fibra ótica e outras redes de comunicação, rede de gás canalizado e outros elementos não contemplados na infraestrutura básica;

VIII - empreendedor: o proprietário do imóvel ou pessoa por ele designada na forma da lei, responsável pela implantação do parcelamento.

Parágrafo Único - O loteamento, conforme o uso poderá ser:

I - residencial - aqueles destinados ao uso residencial, onde a implantação de atividades comerciais e de serviços são permitidas conforme Código de Zoneamento e Uso do Solo;

II - industrial - aqueles destinados exclusivamente ao uso industrial e/ou suas atividades complementares.

Art. 4º O parcelamento do solo para fins urbanos será permitido somente no perímetro urbano.

Art. 5º O parcelamento do solo de imóveis localizados fora do perímetro urbano devem atender a legislação que lhe é própria.

Capítulo III

DA DIRETRIZ GERAL PARA PARCELAMENTO

Art. 6º O parcelamento deverá ser projetado objetivando o desenvolvimento urbano integrado, de modo a se obter conjuntos urbanos incorporados ao sistema de circulação e aos logradouros, em função da sua localização, destino e uso, harmonizando-se com a topografia local.

Parágrafo Único - As informações necessárias para a incorporação do parcelamento ao sistema de circulação e logradouros públicos serão fornecidas pelo órgão municipal competente, quando da consulta de viabilidade.

Art. 7º As áreas úteis mínimas dos lotes e dimensões das testadas permitidas nos parcelamentos para fins de edificação serão de conformidade com o Anexo I.

§ 1º Considera-se área útil do lote sua área total subtraída das áreas destinadas à APP e ANEA.

§ 2º Nos projetos de parcelamento poderão ser admitidas parcelas com testadas mínimas de cinco (05) metros e em número não superior a:

I - duas (02) parcelas, desde que o parcelamento gere no máximo dez (10) lotes;

II - vinte por cento (20%) do total das parcelas, desde que o parcelamento gere um número de parcelas maior que dez (10).

§ 3º O cálculo dos 20% (vinte por cento) referido no parágrafo anterior, quando o produto resultar:

I - em fração igual ou inferior a 0,5 (zero vírgula cinco), considerar-se-á o número inteiro inferior;

II - em fração superior 0,5 (zero vírgula cinco), considerar-se-á o número inteiro superior;

§ 4º O parcelamento do solo com outros fins, não destinados à edificação será regulamentado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 8º Fica vedado o parcelamento do solo para fins urbanos nas áreas:

I - onde as condições geotécnicas não aconselhem a edificação;

II - localizadas fora do alcance dos equipamentos urbanos, especialmente das redes públicas de abastecimento de água potável e de energia elétrica;

III - de monumentos arqueológicos e unidades de conservação;

IV - onde a poluição impeça condições ambientais adequadas, comprovadas mediante laudo técnico emitido pelo órgão municipal competente;

V - abaixo da cota enchente, 12,00m (doze metros), para loteamentos residenciais;

VI - localizadas na Zona de Proteção Ambiental (ZPA), definida pelo Código de Zoneamento e Uso do Solo, para loteamentos.

Parágrafo Único - Em terrenos alagadiços ou pantanosos poderá ser aprovado o parcelamento do solo para fins urbanos após a execução efetiva das obras constantes de projeto de saneamento e geotécnico, sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado e aprovado pelo órgão municipal competente.

Capítulo IV DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PARCELAMENTO

SEÇÃO I DA CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE TÉCNICA

Art. 9º Para efeito de aprovação de projeto técnico de parcelamento do solo o interessado deverá solicitar ao órgão municipal competente Consulta de Prévia de Viabilidade técnica contendo:

I - croquis da situação do imóvel a ser parcelado com dimensões, nome da rua mais próxima, distância até a rua transversal mais próxima e a direção norte;

II - indicar quaisquer águas correntes ou dormentes e talvegues existentes no terreno;

III - certidão de inteiro teor do imóvel atualizada;

IV - certidão de viabilidade, pelo órgão competente pelo abastecimento de água, energia elétrica e esgotamento sanitário, quando for o caso, da possibilidade de atendimento por esses serviços;

V - certidão do órgão competente ambiental da existência ou não de áreas de preservação ambiental.

Art. 10 O órgão municipal competente, quando a consulta for positiva, indicará:

I - a zona a que pertence o imóvel;

II - dimensões mínimas dos lotes permitidos;

III - indicações do sistema viário;

Parágrafo Único - O prazo de validade da Consulta Prévia de Viabilidade Técnica será de 12 (doze) meses a contar da data de sua expedição.

SEÇÃO II DAS DIRETRIZES BÁSICAS

Art. 11 Orientado pelas informações oficiais, consubstanciadas na Consulta Prévia de

Viabilidade Técnica, deverá o interessado encaminhar ao órgão municipal competente requerimento solicitando Diretrizes Básicas para o Parcelamento, devendo apresentar:

I - certidão de inteiro teor do imóvel, atualizada;

II - planta do imóvel em 2 (duas) vias na escala 1:500;

III - cópia da Consulta Prévia de Viabilidade Técnica;

IV - divisas da gleba a ser parcelada locada na prancha da última restituição do levantamento aerofotogramétrico oficial na escala 1:2000;

V - levantamento topográfico com curvas de nível a cada metro na escala mínima de 1:500, que deverá abranger a totalidade do imóvel, mesmo que o requerente se disponha a parcelar apenas parte do mesmo;

VI - localizações topográficas relevantes;

VII - documento emitido pelo órgão responsável definindo as ANEA, APP que cortem a gleba, além das áreas não edificáveis junto a linhas de energia elétrica, ferrovias, rodovias e dutos;

VIII - no caso de loteamento, o tipo de uso predominante a que se destina;

IX - indicação dos arruamentos contíguos ao perímetro, construções, equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com a respectiva distância da área a ser parcelada;

X - estudo preliminar do arruamento com indicação do gabarito, locado na mesma prancha do inciso II deste artigo, na escala 1:2000;

Art. 12 O órgão municipal competente com base nos documentos requisitados fornecerá diretrizes básicas para parcelamento indicando na planta apresentada:

I - as vias de circulação do Sistema de Circulação do Município, de modo a permitir o enquadramento e entrosamento com o sistema existente e o proposto;

II - faixa para escoamento de águas pluviais;

III - especificação e posição aproximada das áreas públicas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários.

Art. 13 O prazo máximo de validade das Diretrizes Básicas para o Parcelamento é de 12 (doze) meses ano a contar da sua expedição.

SEÇÃO III

DO ANTEPROJETO URBANÍSTICO

Art. 14 O interessado, tendo como referência as Diretrizes Básicas para o parcelamento elaborará, opcionalmente, o anteprojeto urbanístico do loteamento submetendo-o à análise do órgão municipal competente, acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia das Diretrizes Básicas para o Parcelamento;

II - proposta preliminar de divisão e conformação de quadras e lotes, dimensões básicas, arruamento, arranjos das áreas comuns na escala mínima 1:500;

III - proposta de tratamento da cobertura vegetal do terreno, contenção de encostas, escoamento de águas e demais elementos técnicos necessários à perfeita compreensão do anteprojeto.

Parágrafo Único - Após análise do anteprojeto urbanístico este será devolvido ao interessado contendo indicações de alterações recomendadas, se for o caso, a fim de que seja elaborado projeto definitivo.

Capítulo V

DOS PROJETOS DE LOTEAMENTO

Art. 15 No ato da solicitação de licença para implantação do loteamento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:

I - certidão de inteiro teor do imóvel atualizada;

II - prova de domínio do loteador sobre o terreno a parcelar, na forma da legislação federal, se for o caso;

III - cópia da Consulta Prévia de Viabilidade Técnica e do documento que estabelece as Diretrizes Básicas para o Parcelamento e, quando for o caso, cópia do anteprojeto urbanístico analisado pelo órgão municipal competente;

IV - instrumento de autorização de uso de glebas com vegetação nativa emitido pelo órgão ambiental competente;

V - caderneta de campo do levantamento topográfico altimétrico e planimétrico do loteamento, quando exigido pelo órgão municipal competente;

VI - nivelamento dos eixos dos logradouros e seções transversais feitas de 20,00m (vinte metros) em 20,00m (vinte metros);

VII - projeto de terraplenagem dos lotes, cálculo analítico do levantamento topográfico e laudo geotécnico do loteamento, quando exigido pelo órgão municipal competente.

VIII - projeto planimétrico na escala mínima de 1:500 indicando:

- a) o norte magnético e verdadeiro orientado para a parte superior da planta;
- b) o ponto de amarração ou de referência da obra;
- c) os cursos d'água, áreas alagadiças e mananciais;
- d) o alinhamento das vias públicas existentes e respectivo gabarito;
- e) as edificações existentes, quando for o caso;
- f) o complemento das vias projetadas, com raio de curva conforme estabelecido no Código do Sistema de Circulação;
- g) a proposta de localização da área pública, observados os critérios na Seção I, do Capítulo V deste Código;
- h) o quadro resumo das diversas áreas indicadas no projeto;
- i) o lado par das vias, ângulos, raios e elementos de curvas;
- j) as linhas de transmissão de energia e suas faixas de domínio, se houver;
- k) as áreas destinadas à instalação de bombas de recalque e reservatório de água;
- l) as áreas de preservação permanentes e faixa não edificante estabelecidas pela legislação vigente;
- m) as faixas sanitárias não edificantes nos locais onde as tubulações não passem pelas vias públicas, obedecendo as larguras mínimas estabelecidas no Anexo II;
- n) a zona em que a área se encontra.

IX - os projetos complementares indicando:

- a) a rede de escoamento das águas pluviais, dimensionada conforme cálculo de vazão do trecho ou bacia contribuinte, obedecendo os seguintes critérios:
 - 1. rede principal e secundária com diâmetro de 40cm (quarenta centímetros);
 - 2. rede transversal com diâmetro de 30cm (trinta centímetros);

3. caimento mínimo da tubulação deverá ser igual ou superior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento);
4. profundidade de recobrimento da tubulação deverá ser de, no mínimo, 1,00m (um metro);
- b) ponto de jusante da rede de escoamento de águas pluviais com indicação do diâmetro e profundidade da canalização pública receptora;
- c) perfis longitudinais e transversais tirados na linha dos eixos de cada rua, bem como greide do projeto com cotas e elementos da curva vertical;
- d) projeto altimétrico indicando o relevo do solo por meio de curvas de nível a cada 5,00m (cinco metros), no mínimo;
- e) localização das bocas de lobo;
- f) canalização em galerias ou em canal aberto com faixa não edificante de 5,00m (cinco metros) de largura para cada lado das bordas, com projeto completo;
- g) obras de arte com projeto completo, se houver;
- h) projetos aprovados pelo órgão competente de abastecimento de água potável e de rede de esgotos sanitários;
- i) tubulação destinada à captação das águas servidas dos lotes em declive em relação à rua cuja manutenção será de responsabilidade do proprietário do lote.

§ 1º - Caberá ao empreendedor a responsabilidade de consultar os órgãos públicos e/ou as concessionárias de serviço público, responsáveis pela infraestrutura, externas ao empreendimento, quanto à viabilidade de sua implementação.

§ 2º - No caso de insuficiência ou inexistência de infraestrutura esta deverá ser executada pelo empreendedor.

Art. 16 Os projetos de loteamento deverão prever a máxima conservação da cobertura vegetal a título de contenção dos efeitos negativos da erosão, aprovado pelo órgão ambiental competente.

Art. 17 Nas áreas urbanas as novas vias de loteamento terão o declive longitudinal e os gabaritos dimensionados conforme especificações do Código de Sistema Circulação.

SEÇÃO I DA ÁREA PÚBLICA

Art. 18 Será reservada e entregue ao Município, sem ônus para este, 35% (trinta e cinco por cento) da área loteável, destinadas ao sistema de circulação e à implantação de equipamentos urbanos e comunitários.

Art. 19 A área pública a ser entregue ao Município, deduzidas as áreas destinadas ao sistema de circulação que terá, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de sua área reservada à implantação de equipamentos comunitários em que possa ser inscrito um círculo com raio mínimo de 10,00m (dez metros).

§ 1º As áreas reservadas para os equipamentos comunitários deverão ser mantidas com a cobertura vegetal existente até que o Município lhes dê destinação, salvo determinação expressa do órgão municipal competente.

§ 2º A localização da área a ser reservada para equipamento comunitário será determinada pelo órgão municipal competente de modo a integrá-la harmonicamente à estrutura urbana, podendo as áreas em Zona de Proteção Ambiental (ZPA) e em Área de Preservação Permanente (APP) serem computadas nos 35% (trinta e cinco por cento) da área loteável, na proporção máxima de 50% (cinquenta por cento).

Art. 20 A critério do órgão municipal competente, a área loteável inferior a 10.000m² (dez mil metros quadrados) poderá ter área pública com percentual inferior a 35% (trinta e cinco por cento), desde que o loteamento esteja em região que já possua equipamentos comunitários próximos.

Art. 21 Nos loteamentos onde as ruas projetadas pelo empreendedor estiverem localizadas junto às divisas da gleba, deverá ser somada à área pública, definida no artigo 18, uma área de terras equivalente calculada da seguinte forma: Extensão da via projetada junto a divisa x 30m (trinta metros) x 35% (trinta e cinco por cento).

SEÇÃO II DOS PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

Art. 22 O órgão municipal competente, a contar da data do requerimento, terá o prazo de:

I - 12 (doze) dias úteis para definir as informações na Consulta Prévia de Viabilidade Técnica;

II - 05 (cinco) dias úteis para definir as Diretrizes Básicas de Parcelamento;

III - 05 (cinco) dias úteis para examinar o anteprojeto urbanístico;

IV - 10 (dez) dias úteis para aprovação do projeto definitivo.

Parágrafo Único - Na hipótese da documentação estar incompleta, o prazo será contado da data em que a documentação for completada.

Art. 23 O interessado deverá atender, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, os pedidos de esclarecimentos ou de apresentação de elementos elucidativos formulado pelo órgão competente, no curso do processo, salvo prorrogação concedida por motivo justificado.

Parágrafo Único - O não atendimento do pedido importará no arquivamento do processo por abandono.

Art. 24 Na aprovação do projeto de parcelamento, o requerente deverá apresentar um total de 8 (oito) vias da planta de divisão dos lotes e 3 (três) vias dos projetos complementares.

Art. 25 O projeto de parcelamento deverá ser apresentado sem rasuras ou ressalvas, com prancha de tamanho máximo "A0 - Padrão ABNT".

Parágrafo Único - No projeto de loteamento será anexado planialométrico de divisão dos lotes e 3 (três) vias do memorial descritivo.

SEÇÃO III DO ALVARÁ PARA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Art. 26 Com base nos elementos fornecidos pelos órgãos municipais, o interessado elaborará o projeto do loteamento para análise.

Art. 27 Após aprovação do projeto de loteamento, o órgão municipal competente, emitirá Alvará para início das obras de infraestrutura que deverá estar concluída no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da expedição do Alvará.

Capítulo VI DAS OBRAS DOS LOTEAMENTOS

Art. 28 O loteador, após o recebimento do Alvará para implantação de infraestrutura deverá executar as obras constantes do projeto aprovado, no prazo estabelecido no artigo 27, com:

- I - a demarcação dos lotes com marcos de concreto ou pedra nas dimensões de 10 (dez) x 10 (dez) x 60cm (sessenta centímetros);
- II - a abertura de todas as vias de circulação que deverão ser pavimentadas da seguinte forma:

a) para as vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedos ou similares além da sub-base será executada base de areia de 15cm (quinze centímetros) de espessura, possuindo travejamento a cada 20,00m (vinte metros) para vias com mais de 15% (quinze por cento) de declividade;

b) para as vias pavimentadas com asfalto, além da sub-base será executada base de brita corrida de 15cm (quinze centímetros), no mínimo, e um revestimento asfáltico do tipo tratamento superficial duplo ou similar;

III - os meiosfios em pedra ou em concreto pré-moldado rejuntados com argamassa de cimento, ou moldados "*in loco*", em concreto, na espessura mínima de 10cm (dez centímetros), com 30cm (trinta centímetros) de altura, aterrados internamente em toda a largura da calçada, nivelado pelo bordo superior do meiofio;

IV - as obras de consolidação e arrimo e qualquer obra de arte necessária à conservação das ruas, tendo em vista as condições viárias e sanitárias dos terrenos a lotear;

V - o sistema completo de distribuição de água tratada, de acordo com especificação técnica da ABNT e do órgão municipal competente;

VI - a rede de eletrificação e iluminação pública, conforme normas do órgão competente;

VII - a rede de águas pluviais que deverão ter:

a) as canalizações recobertas e devidamente compactadas após autorização por escrito do órgão municipal competente;

b) a tubulação de águas pluviais assentada em berço de brita, pranchões de madeira ou concreto, conforme determinação do órgão municipal competente;

c) as bocas de lobo executadas de tijolo de concreto com dimensão interna de 27x65cm (vinte e sete centímetros por sessenta e cinco centímetros) com grelha, de ferro fundido ou concreto armado e com espaçamento, máximo, de 30,00m (trinta metros), com rebaixo.

VIII - a recomposição vegetal de todos os taludes, conforme diretrizes do órgão ambiental competente;

IX - a implantação da rede de esgotos sanitários para futura ligação com a rede pública municipal, de acordo com especificações técnicas da ABNT e órgão municipal competente;

X - a implantação dos hidrantes de coluna, conforme norma de segurança contra incêndios do Estado de Santa Catarina.

§ 1º A vias com declividade superior a 15% (quinze por cento) terão suas bocas de lobo com espaçamento máximo de 20,00m (vinte metros).

§ 2º Quando a rede de água pluvial tiver que desaguar em terreno de confrontante de forma a alterar as condições originais de qualidade e quantidade de efluentes, o órgão municipal competente, em comum acordo com o confrontante, indicará a solução a ser executada pelo loteador, às expensas deste.

§ 3º Quando iniciada a abertura das ruas para implantação da infraestrutura, o loteador deverá informar por escrito o órgão municipal responsável pela execução de obras públicas;

§ 4º As vias de circulação interna do loteamento industrial terão, obrigatoriamente, pavimentação adequada para suportar a carga dos veículos que por ela circularão e gabarito definido do Código de Sistema de Circulação. (REVOGAR)

SEÇÃO I DA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO

Art. 29 Em todo loteamento aprovado para a execução de infraestrutura deverá ser instalada ferramenta de comunicação tipo cartaz publicitário, com dimensões entre 6m² (seis metros quadrados) e 27m² (vinte e sete metros quadrados) que será fixada em local visível, com as seguintes informações:

I - nome do responsável pelo empreendimento;

II - nome do empreendimento;

III - nome do responsável técnico com o número de sua carteira profissional;

IV - número e data do Alvará de Licença para obras de infraestrutura do loteamento;

V - data para o término da execução das obras.

Parágrafo Único - Na ferramenta de comunicação deverá conter o seguinte texto:

"Este empreendimento está autorizado para a implantação de infra-estrutura, estando proibida a venda de lotes conforme dispõe a legislação federal e municipal.

Consulte sempre a Prefeitura antes de comprar um lote".

SEÇÃO II DA APROVAÇÃO DAS OBRAS DE LOTEAMENTO

Art. 30 Após a realização das obras de infraestrutura, para aprovação do loteamento, o interessado deverá apresentar ao órgão municipal competente:

I - declaração de aprovação e conclusão da rede de energia elétrica e iluminação expedida pelo órgão estadual competente;

II - declaração de aprovação e conclusão das redes de água potável e esgoto sanitário expedida pelo órgão municipal competente e/ou concessionário de serviços públicos;

III - relatório de vistoria da implantação da infraestrutura expedido pelo órgão municipal responsável pela execução de obras públicas.

Art. 31 Depois de cumpridas todas as exigências desta lei o órgão municipal competente emitirá a certidão de aprovação que deverá a ser encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis competente para registro.

Art. 32 O loteador fica responsável pelas obras executadas no loteamento pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data da aprovação do loteamento pelo órgão municipal competente, devendo essa garantia ser mencionada nos contratos de compra e venda dos lotes.

SEÇÃO III

DA APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO SEM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Art. 33 O Executivo Municipal poderá autorizar a venda de lotes, sem que sejam executadas as obras de infraestrutura, mediante oferecimento, pelo loteador de imóveis a serem hipotecados ou apólice de seguro garantia, em favor do Município de Blumenau, em valor suficiente para suportar os custos dos trabalhos a serem executados no loteamento.

§ 1º Para a aceitação do seguro garantia ou hipoteca o interessado deverá apresentar cronograma físico financeiro de execução das obras, relativas à implantação do loteamento, que não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) meses, que deverá ser avaliada e aprovada pelo órgão municipal competente.

§ 2º O prazo da hipoteca ou do seguro garantia, que deverá ter o prêmio devidamente quitado, deverá ter vigência de 30 (trinta) meses, a contar de sua aceitação pela Administração Pública Municipal.

§ 3º A hipoteca ou o seguro garantia deverão observar a legislação pertinente.

Art. 34 A hipoteca deverá recair sobre um ou mais imóveis, de propriedade do loteador, e registradas no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Parágrafo Único - Caberá ao órgão municipal competente a avaliação do imóvel ou imóveis indicados.

Art. 35 A ferramenta de comunicação a ser instalada no loteamento, além dos requisitos determinado no art. 29, deverá conter:

I - número do registro do projeto de loteamento aprovado no Município;

II - número do registro do loteamento junto ao Registro de Imóveis.

Parágrafo Único - Na ferramenta de comunicação deverá conter o seguinte texto:

"Este empreendimento está aprovado com seguro garantia ou hipoteca do(s) imóvel(is).....(endereço do(s) imóvel(is) e nº da(s) matrícula(s)) como garantia da execução das obras de infraestrutura, estando liberada a venda de lotes.

Consulte sempre a Prefeitura antes de comprar um lote",

Art. 36 Vencido o prazo estipulado para a execução da infraestrutura sem que a obra esteja concluída será, imediatamente, executada a hipoteca ou liquidado o seguro garantia.

Parágrafo Único - O Município de Blumenau terá prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da execução da hipoteca ou liquidação do seguro garantia para concluir as obras do loteamento.

Art. 37 Uma vez realizadas as obras de implantação da infraestrutura do loteamento e após a aprovação destas, o Município de Blumenau dará a liberação do seguro garantia ou da respectiva hipoteca.

Capítulo VII

DO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO E ADITAMENTO

Art. 38 Na solicitação para aprovação do desmembramento ou aditamento o interessado deverá apresentar ao órgão municipal competente os seguintes documentos:

I - certidão de inteiro teor atualizada;

II - cópia da Consulta Prévia de Viabilidade Técnica e do documento de Diretrizes Básicas para o parcelamento;

III - planta do projeto de desmembramento ou aditamento;

IV - cálculo analítico do levantamento topográfico, quando exigido pelo órgão municipal competente.

Art. 39 A apresentação definitiva do projeto para a aprovação do desmembramento ou aditamento deverá obedecer as exigências do artigo 15, inciso VIII, alíneas a, b, c, d, e, h, i, j, l, m, n.

Art. 40 Depois de cumpridas todas as exigências desta lei o órgão municipal competente emitirá a certidão de aprovação que deverá a ser encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis competente para registro.

Capítulo VIII DAS PENALIDADES

Art. 41 Os loteamentos ou desmembramentos efetuados sem autorização do Executivo Municipal estarão sujeitos a multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), comunicando-se o fato de imediato ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas jurídicas cabíveis.

Art. 42 O descumprimento dos prazos determinados para a execução das obras de infraestrutura do loteamento sujeitará o infrator a multa 2.000,00 (dois mil reais) devendo o infrator, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, concluir a execução da obra.
Parágrafo Único - Transcorrido o prazo estabelecido no "caput", será cominada multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia de inadimplemento da obrigação de fazer, limitada ao valor das obras faltantes para complementação da infraestrutura.

Art. 43 Os valores das multas de que trata esta Lei Complementar serão atualizados, anualmente, por ato do Poder Executivo.

Capítulo IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44 É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não aprovado pelo órgão municipal competente, impondo-se a quem o fizer as penalidades previstas na Lei Federal que regula a matéria, sem prejuízo das demais sanções penais e administrativas.

Art. 45 A responsabilidade pelas diferenças constatadas entre as áreas existentes nos lotes e a planta aprovada será exclusivamente do loteador.

Art. 46 Não poderá ser liberado o alvará para implantação de infra-estrutura de

loteamentos pertencentes a loteador que, solicitado o parcelamento, deixar de cumprir determinações administrativas ou possua parcelamento irregular.

Art. 47 A aprovação do loteamento ou desmembramento não implica em nenhuma responsabilidade por parte do Executivo Municipal quanto a eventuais divergências referentes a dimensões de quadras ou lotes, quanto a direito de terceiros em relação às áreas arruadas ou loteadas, nem para quaisquer indenizações decorrentes de despesa para acertar o traçado de ruas que não obedeceram aos arruamentos limítrofes mais antigos.

Art. 48 O Município poderá executar parcelamento para fins sociais de conformidade com a legislação específica.

Art. 49 É da responsabilidade do autor e/ou executor do projeto a elaboração ou execução destes, de conformidade com a legislação municipal, estadual e federal e das demais normas técnicas em vigor, sendo responsável, solidariamente com o proprietário do loteamento pelas consequências diretas ou indiretas advindas da execução da obra que atinjam e danifiquem:

I - vias e logradouros públicos, infraestrutura urbana, imóveis vizinhos, em particular os considerados de patrimônio cultural;

II - o meio ambiente natural.

Parágrafo Único - Os profissionais responsáveis pelo projeto e/ou execução da obra, ao assinarem os projetos e a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART respectiva, declaram conhecer e respeitar a legislação municipal, estadual e federal que rege a matéria.

Capítulo X DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50 Os projetos de parcelamento protocolados anteriormente à vigência deste Código serão aprovados pela legislação vigente à época.

Art. 51 Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.